

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 126/2535

นางสาวกรรณิการ์ เลิศขันติธรรม กับ
พวก

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหวัฒนา แมชชีนเนอรี่
กับพวก

จำเลย

นางสาวกรรณิการ์ เลิศขันติธรรม ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวดุษณี เลิศขันติธรรม ที่ 2 โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 143

ความว่า คดีนี้ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาแล้ว แต่เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกัน ชำระเงินแก่โจทก์ โดยมีได้ระบุว่าจำเลยทั้งสองเป็นใครบ้าง เพราะจำเลยในคดีนี้มี 3 คน โจทก์ฎีกาให้จำเลยทั้งสาม ร่วมรับผิดชอบชำระเงินต่อโจทก์ อีกทั้งคำวินิจฉัยของศาลฎีกาก็ วินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสามต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ดังนั้นโจทก์จึง เข้าใจว่าคำพิพากษาศาลฎีกาเฉพาะข้อความที่ว่า ให้จำเลยทั้งสอง ร่วมชำระเงิน น่าจะคลาดเคลื่อนผิดข้อเท็จจริงอันเนื่อง มาจากพิมพ์ผิด โปรดมีคำสั่งแก้ไขคำพิพากษาศาลฎีกา ให้ถูกต้อง ตามความเป็นจริงโดยแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินด้วย

หมายเหตุ จำเลยทั้งสามยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 518,737 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 505,737 บาท นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2526 ซึ่งเป็น วันที่จำเลยทั้งสามผิดนัด เพราะละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์ และในต้นเงิน 18,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกัน ใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งสองเดือนละ 1,500 บาท นับแต่เดือน พฤษภาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 279,930 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 261,930 บาทและ 18,000 บาท นับแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2526 และวันฟ้องตามลำดับ จนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์ทั้งสอง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 618,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 600,000 บาท และ 18,000 บาท นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2526 และวันฟ้องตามลำดับ จนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์ทั้งสอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 226)

คำสั่ง

ข้อความในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ว่า "พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 618,000 บาท ฯลฯ" นั้น ปรากฏว่า มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย จึงแก้ไขให้ถูกต้อง โดยให้มี ข้อความดังนี้ "พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระ

เงินจำนวน 618,000 บาท ฯลฯ" นอกจากนี้มีคำสั่งแก้ไขคงเป็นไปตามข้อความเดิม
ทุกประการ แจ้งคำสั่งให้จำเลยทั้งสามทราบ

ข้อความในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ว่า "พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกัน
ชำระเงินจำนวน 618,000 บาท ฯลฯ" นั้น ปรากฏว่า มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย จึงแก้ไข
ให้ถูกต้อง โดยให้มี ข้อความดังนี้ "พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระ
เงินจำนวน 618,000 บาท ฯลฯ" นอกจากนี้มีคำสั่งแก้ไขคงเป็นไปตามข้อความเดิม
ทุกประการ แจ้งคำสั่งให้จำเลยทั้งสามทราบ

(ประมาณ ชันชื้อ-สังเวียน รัตนมุง-เพ็ง เพ็งนิต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>